

1500980-82.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2306322/2020 - 23º D.P. PERDIZES, 10637635 - 23º D.P. PERDIZES, 747/20/357 - 23º

D.P. PERDIZES, 2306322 - 23º D.P. PERDIZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDO EUGENIO COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500980-82.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500980-82.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2306322/2020 - 23º D.P. PERDIZES, 10637635 - 23º D.P. PERDIZES, 747/20/357 - 23º

D.P. PERDIZES, 2306322 - 23º D.P. PERDIZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDO EUGENIO COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de VANDO EUGENIO COSTA, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no §1º do art. 158, do CP. Consta na exordial que, em 8 de fevereiro de 2020, por volta das 9h, na Avenida Imperatriz Leopoldina, nº 1774, Vila Leopoldina, nesta cidade, o acusado teria constrangido R.P.B., mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a realizar saque bancário de

um mil e quinhentos reais, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica. A denúncia foi recebida (fls. 123/125) providência ratificada a fls. 154. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 145), ofereceu resposta à acusação (fls. 153). A instrução processual contou com as oitivas da vítima e de testemunhas sendo, ao final, interrogado o réu. Na fase do art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates o MP pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A DPE, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do réu, subsidiariamente reclamando o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a procedência integral desta ação penal. A policial civil Juliana disse ter recebido do Banco Santander fotos das ações do réu, que foi reconhecido por inúmeras vítimas. Disse que nas imagens era plenamente possível visualizar o rosto do réu e das vítimas. Disse que algumas vítimas afirmaram que o réu estava armado, mas todas disseram ter sido ameaçadas por ele para "sacar o quanto dava" em caixas eletrônicos. A vítima, Ricardo, reconheceu o réu em juízo com certeza cabal. Disse que estava saindo de um caixa eletrônico em um sábado de manhã quando foi surpreendido pelo acusado que, empunhando uma arma de fogo, disse: é um assalto. O réu ficou atrás da vítima e exigiu que ela sacasse um mil e quinhentos reais. Afirmou que cerca de um ano após o crime, reconheceu o réu com certeza cabal através de uma fotografia. O policial civil Silvio referiu que o réu fez diversas vítimas sempre agindo em caixas eletrônicos em fins de semana pela manhã, empregando arma de fogo e exigindo que sacassem de dois mil a dois mil e quinhentos reais. Afirmou que, no que toca à vítima deste processo, recordou-se de tê-la chamado à Delegacia de Polícia, exibindo-se quatro ou cinco fotografias para reconhecimento. Interrogado em juízo Vando negou a prática delitiva. Disse que foi indevidamente reconhecido pela vítima porquanto a ela, na fase policial, foi mostrada sua fotografia. Afirmou que o Banco Santander preparou "dossiê" de modo a imputar-lhe, indevidamente, o cometimento de inúmeros assaltos. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende da prova oral produzida que, como explicitado, confirmou que os fatos ocorreram na forma explicitada na exordial acusatória. O réu, mais de dois anos depois, foi hoje reconhecido pela vítima com certeza cabal. A vítima, ao vê-lo em sala de reconhecimentos ladeado por dois outros homens, não titubeou em aponta-lo. Com observância das diretrizes do art. 59, do CP, é de se arbitrar a sanção-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Em face da reincidência - circunstância agravante que reconheço presente três vezes na forma genérica com base nas condenações por roubo e receptação comprovadas a fls. 116/122 - de rigor a exasperação das sanções em um terço: 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Neste ponto, é de se frisar que não pairam nos autos dúvidas acerca da utilização de arma de fogo pelo agente a fim de subjugar a vítima logrando assim facilmente subtrair a "res". A dúvida sobre se o objeto de fato era uma arma de fogo foi lançada pela defesa e a ela incumbia assim demonstrar, o que aqui não se vislumbra. A vítima foi repetidas vezes indagada sobre o objeto e afirmou com segurança se tratar de arma de fogo. Assim, do depoimento da vítima extraiu-se a certeza necessária para se considerar que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo como consta da exordial acusatória. Nos termos do §1º, do art. 158, do CP, considerando ter o apenado empregado grave ameaça exercida com arma de fogo, é de rigor a exasperação das penas em um terço: 7 anos e 1 mês de reclusão e 17 dias-multa para o réu. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado consoante prevê a alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP em se tratando de réu reincidente. Indefiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de condenar VANDO EUGENIO COSTA, qualificados nos autos, porque teriam cometido o crime previsto no §1º do art. 158, do CP, às penas de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 17 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Após o trânsito em julgado

determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o acusado onde se achar custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA